

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

577/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 12 בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) לא יורשע אדם על סמך הודיה שנתקבלה לפי סעיף זה אלא אם כן יש בחומר הראיות ראייה עצמאית, שהיא ראייה בדרגת סיוע."

דבר ה סבר

הרשעה על סמך הודאת שווא היא תופעה חמורה, לא רק בשל העוול שנעשה לאותם חפים מפשע אלא גם משום שהיא טומנת בחובה נזק לחברה כולה בעצם הזיכוי העקיף של האשמים האמיתיים. יתר על כן, במערכת משפטית שבה ניתן להרשיע על סמך הודאה בלבד קיים חשש שעיקר הדגש יופנה אל גביית ההודאה במקום אל איסוף הראיות.

הסייג במשפט הישראלי לתמיכה בהודאה הוא דרישה ל"דבר מה נוסף", אלא שההגדרה של "דבר מה נוסף" היא נזילה ומתעתעת, ואינה מספקת ליצירת מחסום כנגד הודאות כוזבות. יצוין שאין צורך באמצעים קיצוניים כדי לחלץ מחשוד הודאת שווא. לעיתים מוסרים החשודים הודאות כוזבות תחת לחץ נפשי או עקב שכנוע של מדובבים להודות כדי להקל על העונש. יתרה מזאת, ידיעת פרטים מוכמנים מצד החשודים מתבררת בדיעבד כתוצר של סוגסטיה (השראה) מן החוקר לנחקר.

סוגית העדות היחידה והתוספת הראייתית בצדה נדונה בהרחבה במסגרת הצעת חוק ממשלתית שעברה קריאה ראשונה והונחה על שולחן הכנסת, בעקבות ועדת ארבל, אשר עסקה בנושא זה ותיקונו של סעיף 12 לפקודת הראיות. יש לזכור, כי קיים חשש ממשי וכבד שההסתמכות הבלעדית של הרשות החוקרת על הודיה תוביל להרשעת חפים מפשע על סמך הודאת שווא מחד גיסא, ולהתחמקות של העבריינים מדין מאידך גיסא. החוק המוצע נועד לשנות את המצב הנוכחי ולהוסיף את הדרישה המחייבת קיומה של התוספת הראייתית ממקור נפרד ועצמאי בדרגת סיוע.

בהצעת החוק המוצעת מתווספת הדרישה לתוספת ראייתית מסבכת שמקורה עצמאי ונפרד במהותו. הצעת חוק זו נועדה לפתור את הסוגיה של גביית העדות היחידה כראיה בלעדית ובלתי מעורערת, וכתופעת לוואי לכך, ההימנעות הטבעית של הרשות החוקרת מאיסוף תשתית ראייתית נוספת שמעוגנת ממקור חיצוני ונפרד לראיה העיקרית.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (944/23/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.